

COMUNE DI AVELLA

Provincia di Avellino

Città d'Arte

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 17/03/2026

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026/2028 E CONSISTENZA QUALIQUANTITATIVA DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D. LGS. N. 165/2001. AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE. PROVVEDIMENTI.

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 quater della Legge n. 296/2006, relativamente al a) contenimento della spesa del personale – b) facoltà assunzionali a tempo indeterminato – c) lavoro flessibile – d) procedure di stabilizzazione – e) progressioni verticali – f) trattamento accessorio del personale dipendente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;



richiamato:

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.) e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come si evince dalla proposta di deliberazione, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale e non sono ravvisabili condizioni di eccedenza di personale con riferimento alla situazione finanziaria complessiva;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale di cui all'oggetto, trasmessa a questo organo di revisore via PEC del 12 marzo 2026, *"Richiesta di parere per proposta aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno 2026/2028 -corredata dei pareri sottoscritti"*;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- il Comune di Avella in base ai valori della Tabella 1 applicabili alla fascia dimensionale 5000-9999 abitanti, si colloca tra gli Enti virtuosi in ragione del rapporto tra spese di personale (rendiconto esercizio 2024) e valore medio delle entrate correnti (rendiconti esercizi 2022/2023/2024) al netto del FCDE (bilancio assestato 2025), pari al 18,55%, inferiore alla soglia del 26,90% (valore soglia riportato in Tabella 1);



rilevato che con il presente atto sono state programmate le seguenti procedure di reclutamento ordinario che saranno attivate dopo l'approvazione dei documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio relativi al triennio 2026/2028, ossia:

ANNO 2026

Con riferimento all'annualità 2026 del P.T.F.P., le assunzioni saranno programmate, avviate e perfezionate a seguito della puntuale ricognizione dei limiti di spesa imposti dal dinamico quadro normativo vigente.

Dare atto del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 557 *quater*, della Legge n. 296/2006, come novellato dall'art. 3, comma 5 *bis*, della Legge n. 114/2014, a mente del quale: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

➤ PROCEDURA DA ATTIVARE: incrementazione delle ore lavorative per numero uno (n.1) di personale dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e parziale (50% dell'orario settimanale d'obbligo) appartenenti all'Area degli Istruttori, con profilo professionale di *"Istruttore amministrativo"* (ex categoria C/C1), da 18 ore a 32,40, ore settimanali e, dunque, dal 50% al 90%;

➤ PROCEDURA DA ATTIVARE: reclutamento tramite mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri Enti e/o Concorso pubblico, per l'assunzione a tempo l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (50% dell'orario settimanale d'obbligo) di numero tre (n.3) unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori, con profilo professionale di *"Istruttore di Vigilanza"* (ex categoria C/C1). L'assunzione è subordinata alla cessazione di numero uno (n.1) di unità di personale in servizio presso l'U.T.C. con inquadramento nell'Area professionale Funzionari ed E.Q. (ex categoria D/D5);

➤ PROCEDURA DA ATTIVARE: incrementazione delle ore lavorative per numero cinque (n.5) di personale dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato e parziale (70% dell'orario settimanale d'obbligo) appartenenti all'Area degli Operatori (ex categoria A/A1), da 25,20 ore a 32,40, ore settimanali e, quindi, dal 70% al 90%;

ANNO 2027

Con riferimento all'annualità 2027 del P.T.F.P., le assunzioni saranno programmate, avviate e perfezionate a seguito della puntuale ricognizione dei limiti di spesa imposti dal dinamico quadro normativo vigente.

Dare atto del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 557 *quater*, della Legge n. 296/2006, come novellato dall'art. 3, comma 5 *bis*, della Legge n. 114/2014, a mente del quale: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

➤ PROCEDURA DA ATTIVARE: reclutamento tramite mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri Enti, e/o Concorso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (50% dell'orario settimanale d'obbligo) di numero due (n.2) unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori, con profilo professionale di *"Istruttore Tecnico"* (ex categoria C/C1). L'assunzione è subordinata all'avvenuta cessazione di numero uno (n.1) di unità di personale in servizio presso l'U.T.C. con inquadramento nella medesima Area professionale degli Istruttori (ex categoria C/C6);

➤ PROCEDURA DA ATTIVARE: reclutamento nell'ambito delle progressioni tra categorie (cd. progressioni verticali) previste dall'art. 52, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022, si è ritiene di attivare numero una (n.1) di procedura selettiva nell'Area dei *"Funzionari ed Elevata Qualificazione"* (con provenienza dall'Area degli Istruttori ex categoria C/C1), profilo Amministrativo, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 02.01.2027;



ANNO 2028

➤ **PROCEDURA DA ATTIVARE:** reclutamento nell'ambito delle progressioni tra categorie (cd. progressioni verticali) previste dall'art. 52, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022, si è ritenuto di attivare numero una (n.1) di procedura selettiva nell'Area dei "Istruttori (con provenienza dall'Area degli Operatori Esperti, ex categoria B/B1), profilo Amministrativo, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 02.01.2028;

Approvare la Dotazione Organica complessiva per il triennio 2026/2028 riportata in Tabella 1, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, novellato dal D.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., in conformità al Regolamento comunale vigente in materia di Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, **ravvisando che con deliberazione di G.C. n. 133/2025 è stata approvata la nuova Macrostruttura organizzativa ed Organigramma dell'Ente comunale, con l'introduzione di un ulteriore Servizio comunale e così, ad oggi, per un totale complessivo di sei (n.6) di Servizi comunali,**

visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti "Responsabile dei Servizi Generali e Risorse Umane" e "Responsabile dei Servizi Finanziari" ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

il TUEL, lo statuto ed i regolamenti comunali;

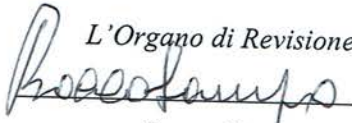
per tutto quanto sopra espresso a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

il monitoraggio continuo e costante della spesa assunzionale programmata e degli equilibri di bilancio 2026/2028, anche in fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed in base alle effettive disponibilità di bilancio previste per il triennio in esame,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto: "**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026/2028 E CONSISTENZA QUALI-QUANTITATIVA DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D. LGS. N. 165/2001. AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE. PROVVEDIMENTI**".

L'Organo di Revisione

 Rocco Dr. Lampo